발송번호: 9-5-2024-016633315
발송일자: 2024.02.22.
제출기일: 2024.04.22.

특 허 청
의견제출통지서

출원인	성명	한국타이어앤테크놀로지 주식회사 (특허고객번호: 120120550993)
	주소	
대리인	성명	한상수
	주소	
발명자	성명	천윤창
	주소	
출원번호		10-2022-0054649
출원일자		2022.05.03.
발명의 명칭		타이어 내부 냉각 장치

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2024.04.22.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2024.04.22.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

☐ 심사 대상 청구항 : 제1-8항

☐ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 제8항	특허법 제42조제4항제2호
2	청구항 전항	특허법 제29조제2항

[구체적인 거절이유]

1. 이 출원은 청구범위의 청구항 제8항의 기재가 아래에 지적한 바와 같이 불비하여 특허법 제42조제4항제2호에 따른 요건을 충족하지 못하므로 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

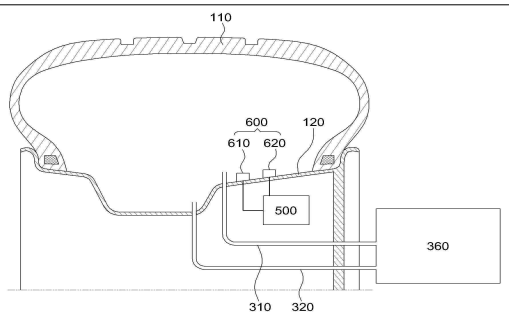
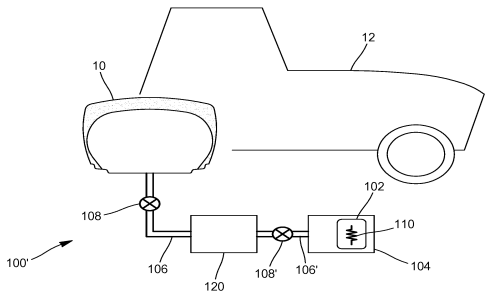
1-1. 청구항 8 발명(청구항 1-6 발명을 인용함에 한정함)은 "상기 알람부"가 "상기 이전에 기재되지 않은 구성요소를 지칭하고 있으므로, 발명이 명확하게 기재되어 있지 않습니다.

2. 이 출원의 청구범위의 청구항 전항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

■ 인용발명 1: 미국 특허출원공개공보 US2020/0232485호(2020.07.23.)
■ 인용발명 2: 미국 특허출원공개공보 US2004/0099055호(2004.05.27.)

1-1. 이 출원 발명과 인용발명 1은 모두 타이어 상태 모니터링 시스템에 관한 발명으로서 기술분야가 동일하며, 이를 토대로 청구항 1 발명(독립항)을 인용발명 1과 대비하여 살펴보면 아래 대비표에서 보는 바와 같습니다.

구성	청구항 1 발명	인용발명 1 (식별번호 28-29, 31-36, 도면 3 참조)	비고
1	타이어와 연결되며, 타이어 내부 공기의 압력 및 온도를 모니터링하는 모니터링부, 모니터링부와 무선 통신하며, 공기흡배기부 및 온도조절부를 제어하는 제어부	명시되지 않음	차이
2	타이어와 결합하며, 타이어에 공기를 주입하거나 배기하는 공기흡배기부	타이어와 결합하며, 타이어에 공기를 주입하거나 배기하는 적어도 하나의 도관(106)	동일
3	공기흡배기부와 연결되며, 공기흡배기부로부터 배출되는 공기의 온도를 조절하는 온도조절부	도관과 연결되며, 도관으로부터 배출되는 공기의 온도를 조절하는 히터(110)를 포함하는 하우징(104)	동일
4	주행 시 타이어 공기압을 실시간으로 조절하는 공기흡배기부와 타이어 내부 온도를 조절하는 온도조절부를 연결	공압요소(차량의 타이어)가 작동중에 타이어 공기압을 조절하는 도관과 타이어 내부 온도를 조절하는 하우징을 연결	실질 동일
도면			

상기 대비표에서 구성 1의 차이를 살펴보면, 인용발명 1에는 모니터링부 및 제어부의 대응

구성이 명시되지 않은 점에서 다소간의 차이가 있으나, 인용발명 1(식별번호 29, 65 참조)은 타이어 압력 및 온도 조절 모니터링 시스템에 관한 발명이므로, 모니터링부와 제어부의 대응 구성이 구비될 것이라는 점은 구체적으로 언급하고 있지 않더라도 자명하거나 또는 통상의 기술자가 쉽게 예측할 수 있는 사항에 불과하고, 한편, 무선통신은 인용발명 1(식별번호 66 참조)의 차량 내 전자기기들 간에 모바일, 무선 네트워크 또는 무선링크가 선택될 수 있는 특징으로부터 통상의 기술자가 쉽게 도출하여 구현할 수 있습니다.

따라서 청구항 1 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

2-2. 청구항 2 발명에 부가된 특징은 인용발명 1(식별번호 32-36, 도면 3 참조)의 밸브(108) 및 공기저장소(120)의 구성으로부터 통상의 기술자가 쉽게 도출하여 구성할 수 있습니다.

따라서 청구항 2 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

2-3. 청구항 3-7 발명에 부가된 특징들이 인용발명 1에 명시되어 있지 않으나, 이는 인용발명 2(식별번호 24-27, 66 참조)의 압력센서, 온도센서 및 경보신호 출력 기능으로부터 통상의 기술자가 쉽게 도출하여 구현할 수 있습니다. 한편, 인용발명 2는 차량 타이어 상태 모니터링 시스템에 관한 발명으로서, 이 출원 및 인용발명 1과 기술 분야 및 주요 핵심과제가 동일하므로, 통상의 기술자가 인용발명 1에 인용발명 2의 일부 기술적 특징을 결합하여 이 출원 발명을 구현함에 있어서 특별한 기술적 어려움이나 구조적 제약 사항이 없습니다.

따라서 청구항 3-7 발명은 통상의 기술자가 인용발명 1-2로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

2-4. 청구항 8 발명은 청구항 7 발명과 구성 및 작용이 동일하면서 발명의 카테고리만 달리하는 방법 발명으로서, 통상의 기술자가 청구항 7 발명을 인용발명 1-2로부터 쉽게 발명할 수 있으므로, 그 방법 발명인 청구항 8 발명도 통상의 기술자가 인용발명 1-2로부터 쉽게 발명할 수 있습니다.

[첨 부]
첨부1 미국 특허출원공개공보 US2020/0232485호(2020.07.23.) 1부.
첨부2 미국 특허출원공개공보 US2004/0099055호(2004.05.27.) 1부. 끝.

2024.02.22.

특허청 기계금속심사국

자동차심사과 심사관 박훈철

<< 안내 >>

1. 지정기간연장 안내 : 연장가능기간(4개월)을 초과하여 지정기간을 연장하고자 소명서를 첨부하여 지정기간연장신청서를 제출한 경우 심사관은 아래의 사유에 해당되는지를 판단하여 지정기간연장의 승인 여부 및 연장할 수 있는 기간을 정하여 통지합니다.

【4개월을 초과하여 지정기간연장을 할 수 있는 사유】

① 기간만료 전 1개월 이내에 최초로 대리인을 선임하거나 선임된 대리인 모두를 해임·변경한 경우

② 기간만료 전 1개월 이내에 출원인변경신고서를 제출한 경우

③ 기간만료 전 2개월 이내에 외국특허청의 심사결과를 받은 경우로서 동 심사결과를 보정서에 반영하고자 하는 경우(이 경우 신청서 제출 시 해당 심사결과 사본 및 그 기초가 된 청구범위 사본도 같이 제출해야 함)

④ 의견제출통지서의 송달이 1개월 이상 지연된 경우(1개월 추가 연장 가능)

⑤ 원출원 또는 분할출원이 심판이나 소송에 계류 중인 경우

⑥ 거절이유와 관련된 시험 및 결과측정에 기간이 더 필요한 경우

⑦ 기타 불가피하게 기간연장이 필요하다고 인정되는 경우

단, 제3자가 심사청구한 때에는 ①~⑤의 경우라도 불승인

※ 심사청구료 일부 반환 안내 : 처음으로 통지되는 의견제출통지서의 의견서제출기한 만료 전까지 출원을 취하(또는 포기)하는 경우 출원인은 심사청구료의 3분의 1에 해당하는 금액을 반환신청할 수 있습니다.(2021.11.18.부터 시행)

※ 위에서 안내한 후속 절차 또는 신청 서식 등에 관한 사항은 특허고객상담센터 ☎1544-8080로, 이 통지서 내용에 대한 사항은 특허청 자동차심사과 ☎042-481-8753(대표번호)로 문의하시기 바랍니다.

※ 의견서 제출 시 유의사항 안내 : 거절이유 등 통지에 따른 의견서(이미지로 작성된 부분 포함)를 제출하는 경우 개인정보(개인정보보호법 제2조)가 포함되지 않도록 유의하시기 바랍니다.(제3자의 서류철 열람/복사 신청 시 개인정보가 포함되어 공개될 수 있습니다)

※ 특허로(www.patent.go.kr) 또는 특허청(www.kipo.go.kr) 홈페이지를 방문하시면 심사 진행 상황, 서류 제출 및 절차에 관한 보다 많은 정보를 제공받을 수 있습니다.
(특허청) 우 35208 대전광역시 서구 청사로 189, 4동 (둔산동, 정부대전청사)

※ 심사답변 예약 신청 안내 : 우측 QR 코드로 접속하여 심사답변 예약 메뉴를 이용하면 심사관련 사항을 문의하고 원하는 일시에 심사관으로부터 전화회신(간단한 사항은 문자메시지 또는 이메일로 회신) 받을 수 있습니다.